

*Del Río, Juan Pablo; Percossi Bossero, Francisco
Leandro; Vértiz, Francisco*

Cálculo de plusvalía urbana en consorcios público-privados

IX Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas

29 de noviembre - 1ro de diciembre de 2023

*Del Río, J., Percossi Bossero, F., Vértiz, F. (29 de noviembre - 1ro de diciembre de 2023).
Cálculo de plusvalía urbana en consorcios público-privados (Ponencia). IX Congreso
Nacional de Geografía de Universidades Públicas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.17884/ev.17884.pdf*

Información adicional en www.memoria.fahce.unlp.edu.ar



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Eje temático 8 Territorio, sociedades y estados

CÁLCULO DE PLUSVALÍA URBANA EN CONSORCIOS PÚBLICO-PRIVADOS

Del Río, J.P.^{i,ii,iv}; González, P.ⁱⁱ; Percossi, F.ⁱ y Vértiz, F.^{i,iii}

ⁱ Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente (LINTA-CIC)

ⁱⁱ Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE-UNLP)

ⁱⁱⁱ Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (FCSyJ-UNLP)

^{iv} Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Contacto: juanpablo.delrio@cic.gba.gov.ar

PALABRAS CLAVES: MERCADO DE SUELO, PLUSVALÍA URBANA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, LEY 14.449

En el marco de las relaciones entre estado, economía y sociedad que se ponen en juego en los procesos de ordenamiento y planificación territorial, esta ponencia analiza algunas de las iniciativas de política urbana que el gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa a partir de la sanción de la ley 14.449 (Bustos, 2016). En especial, se hará referencia a la implementación de instrumentos de recuperación de plusvalías urbanas (Morales Schechinger, 2005; Reese, 2006; Baer, Cuenya et al. 2016; CELS, 2017) vía los consorcios urbanísticos, a través de los cuales los gobiernos locales se asocian con el sector privado para generar suelo urbano.

El análisis y la estimación de la valorización inmobiliaria es una cuestión clave para la nueva agenda urbana (Reese, 2006; Walters, 2016), ya que constituye una potente fuente de recurso para financiar el desarrollo urbano y habitacional (Smolka y Mullahy, 2010; Baer, 2013; CELS, 2017). Esto se torna posible cuando los gobiernos locales están dispuestos a implementar políticas de recuperación de las plusvalías urbana y absorber una parte de la renta (Jaramillo, 2009) que normalmente es apropiada por los propietarios del suelo. Para luego redistribuirla al conjunto de la ciudadanía, vía el financiamiento de obras de infraestructura, espacio público y equipamiento o a través de procesos de desmercantilización (Pirez, 2016) total o parcial del acceso al suelo urbano.

En la provincia de Buenos Aires, la ley 14.449 introduce un conjunto de principios rectores que generan un cambio de paradigma en materia de política urbana: el derecho a la ciudad y a la vivienda, la función social de la propiedad, la gestión democrática de la ciudad, y el reparto equitativo de cargas y beneficios. En este marco, el despliegue incipiente de algunos de sus instrumentos de gestión del suelo, constituyen un avance en el diseño de normativas urbanas que buscan morigerar los procesos de mercantilización excluyente (Bustos, 2016; Scatolini, Duarte y Hultton, 2019; Del Río y Baer, 2021).

Los consorcios urbanísticos público-privados¹, la participación municipal en la valorización inmobiliaria (PMVI)² y el Programa de Lotes con Servicios (PLS), constituyen algunos ejemplos

¹ Son una forma de ejecución de proyectos de urbanización o edificación, en la cual organismos gubernamentales y actores privados, aportando cualquiera de ellos, inmuebles de su propiedad y obras de urbanización o de edificación, y que luego de la realización de las obras las partes recibe en compensación por su inversión, unidades inmobiliarias debidamente urbanizadas y/o edificadas (ley 14.449).

² Es una contribución que el municipio debe exigir cuando decisiones y acciones urbanísticas permiten, en conjunto o individualmente, el uso más rentable de un inmueble o bien el incremento del aprovechamiento de las parcelas con un mayor volumen y/o área edificable (ley 14.449).

de los instrumentos que promueve la nueva legislación urbanística provincial. El PLS representa una experiencia reciente de generación de suelo urbano, que se destaca por reorientar parte de la oferta de suelo urbano hacia un segmento de demanda vinculado a sectores medios y bajos. Este régimen urbanístico y de subdivisión del suelo segmenta la oferta de suelo con destino a vivienda única, tiene la capacidad de actualizar la normativa urbana, promueve la PMVI y alimenta con lotes urbanizados los bancos municipales de tierra (Del Río y Baer, 2021).

En otras palabras, este Programa promueve una modalidad particular de regular el mercado de suelo y ofrecer un marco de posibilidad para el reparto equitativo de cargas y beneficios en el proceso de urbanización. En términos urbanísticos, el régimen del PLS permite la habilitación de ampliaciones urbanas en zonas adyacentes al perímetro urbano vigente, tanto en área complementaria como rural, y la asignación de indicadores urbanísticos a través de la suscripción de convenios con la respectiva evaluación técnica. Además, promueve proyectos de urbanización en tierras privadas a través de la figura de consorcios público-privados, con exigencias de traslación al dominio privado municipal de una parte de los lotes urbanizados (DPAJH, 2017).

Pese a la potencialidad que presenta este encuadre de subdivisión para regular el mercado promoviendo la asequibilidad al suelo urbano vía redistribución de incentivos urbanísticos. En estudios previos (Del Río y González, 2019, LINTA, 2020) se detectaron diversas dificultades. Uno de los principales desafíos que presentan las negociaciones público-privadas que mantienen los gobiernos municipales con los propietarios del suelo o los promotores inmobiliarios: es poder cuantificar la valorización inmobiliaria que inducirá la afectación de los proyectos urbanísticos al régimen del PLS.

Los equipos técnicos o funcionarios municipales no cuentan con una metodología unívoca o clara para estimar la valorización. Tampoco, disponen de evidencia empírica para argumentar a favor de la decisión de capturar la valorización inmobiliaria. De las entrevistas realizadas, surge que el *quantum* de recuperación de la plusvalía es variable según el poder de negociación de los actores. Normalmente, no se relevan valores de mercado ni se analiza la estructura de costos del proceso de urbanización. Siendo frecuente establecer magnitudes arbitrarias, que en muchos casos suelen deteriorar la proporción de valorización que los municipios recuperan.

En este contexto y frente a municipios que se propusieron realizar relevamiento de valores y cálculos de valorización para mejorar la posición de negociación frente a la contraparte privada, la ponencia realiza una cuantificación de la valorización inmobiliaria que potencialmente se generaría en dos consorcios urbanísticos actualmente en agenda, uno de ellos impulsado por el municipio A y el otro por el municipio B³. A tal efecto, se recuperan los valores de mercado relevados por los equipos técnicos municipales, así como también, la estructura de costos de urbanización y la relación entre los actores involucrados en las operaciones urbanas analizadas en ambos municipios. A partir de dicha información se realiza un ejercicio comparativo entre ambos consorcios urbanísticos.

A nivel metodológico, además, se identifica la superficie de tierra de los macizos sin subdividir y se calcula la superficie neta urbanizable, la cual surge del descuento de las cesiones (para calles, espacio verde y equipamiento comunitario que establece el decreto-ley 8.912). Del análisis de

³ La identidad de los municipios es resguardada producto de preservar el

anonimato de las fuentes de información por razones de carácter ético y el compromiso asumido con los actores entrevistados. Además, por tratarse de un proceso de negociación público-privada actualmente en curso.

los proyectos urbanos propuestos surge en el caso A es un loteo de 227 parcelas (con una superficie media de 307 m2) y el caso B es loteo de 74 parcelas (con una media de 478 m2).

Cuadro 1. Memoria descriptiva de los proyectos urbanos analizados

	Consortorio A	Consortorio B
DATOS GENERALES DE LA OPERACIÓN UBRANA		
Superficie terreno sin subdividir	95.616 m2	43.500 m2
Localización y zonificación de origen	Área complementaria. Contigua al área urbana DL. 8912	Área Rural. Contigua al área urbana DL. 8912
	Zona residencial extraurbana	Zona Agropecuario extensivo
Superficie neta urbanizable	69.663 m2	35.400 m2
Cantidad de lotes a generar	227	74
Superficie media de los lotes	307 m2	478 m2
INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS		
Detalle de las redes a construir	Red eléctrica y alumbrado público	Red eléctrica y alumbrado público
	Apertura de calles, cordón cuneta y arenado	Apertura de calles
	Red de agua	Red de agua
	Red de cloaca	Red de cloaca
	Red de gas	-
ACTORES INVOLUCRADOS EN CONSORCIO		
Aporte tierra	100% actor privado	100% actor privado
Aporte infraestructura, mensura y subdivisión y otros gastos	100% municipio	33,1% municipio 66,9% actor privado

Fuente: elaboración propia en base a datos de Municipio A y B, primer semestre de 2023.

El consorcio A se localiza en un macizo que se encuentra en área complementaria contiguo a un amanzanamiento suburbano con alto grado de ocupación en área urbana. Sus lados restantes están rodeados de un tejido en proceso de expansión con bajo grado de ocupación en área complementaria. La infraestructura propuesta incluye la totalidad de los servicios (red eléctrica

y alumbrado público, apertura de calles con cordón cuneta, red de agua, cloaca y gas). En este caso, el aporte de tierra proviene del sector privado y las infraestructuras son realizadas por el municipio. Siendo el precio del suelo antes de la asignación de nuevos indicadores y la afectación al PLS de 210 millones de pesos. Mientras que el costo de urbanización presupuestado, para infraestructura y otros gastos, asciende a 132 millones de pesos

El consorcio B, también se localiza en un macizo que se encuentra en área rural contiguo a un amanzanamiento suburbano con alto grado de ocupación en área urbana. Se encuentra rodeado en sus lados restantes de parcelas rurales con uso agropecuario extensivo en área zonificada por el decreto-ley 8912 como rural. A diferencia del caso A la cotización de la infraestructura propuesta no incluye la red de gas ni la obra de cordón cuneta. El aporte de tierra al consorcio también proviene del sector privado, pero el municipio financia sólo el 33% de la infraestructura mientras que el privado aporta el 67% restante. El precio del suelo antes de la asignación de nuevos indicadores y la afectación al PLS fue de 66 millones de pesos de pesos y el costo de urbanización presupuestado es de 37 millones de pesos (ver cuadro 1 y 2).

Cuadro 2. Valores relevados y cálculo de valorización

	Consorcio A	Consorcio B
VALORES DE REFERENCIA Y COSTOS		
Valor inicial suelo (Vis)	\$ 210.362.768	\$ 66.000.000
Costos de urbanización (Cu)	\$ 132.205.768	\$ 37.390.457
Valor venta terrenos urbanizado (Vv)	\$ 488.082.070	\$ 289.926.000
VALORIZACION Y PMVI		
Valorización (V = Vv - Cu - Vis)	\$ 145.512.023	\$ 186.535.543
Porcentaje PMVI	30%	30%
Contribución PMVI (art. 46 ley 14.449)	\$ 43.654.238	\$ 55.960.663

Fuente: elaboración propia en base a datos de Municipio A y B, primer semestre de 2023.

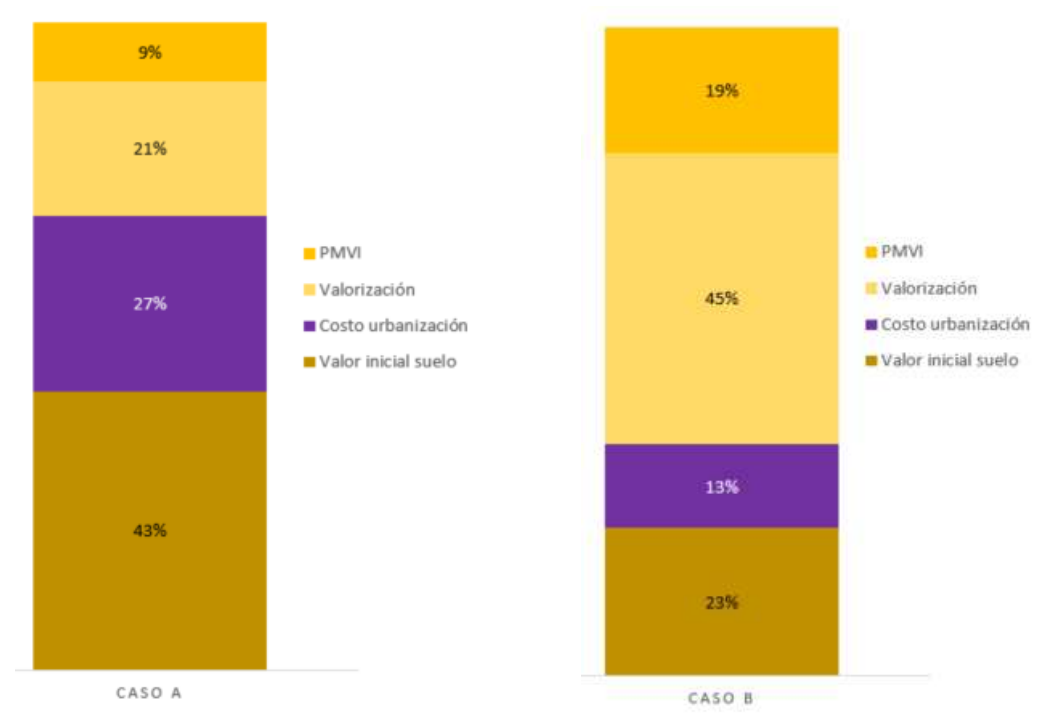
El relevamiento de los costos de urbanización y del valor inicial del suelo se complementó con el valor de venta de los lotes urbanizados por método comparativo de mercado. A partir de estos insumos, la metodología de cálculo de valorización ($V = Vv - Cu - Vis$) se basó en la sustracción al valor de venta (Vv) del costo de urbanización (Cu) y del valor inicial del suelo sin subdividir.

El resultado de dicho análisis arrojó para el consorcio A una valorización del suelo entre el uso *ex ante* y *ex post* de 145 millones de pesos, es decir, un valorización neta del suelo fue del 69%, lo que representa un 30% sobre el precio de venta total. Mientras que el consorcio B arrojó una

valorización del suelo de 186 millones de pesos, que se tradujo en una valorización neta del suelo del 283%, lo que representa un 64% sobre el precio de venta total.

A efectos del ejercicio realizado el porcentaje de participación municipal en la valorización inmobiliaria (PMVI) se fijó para ambos casos en el 30%. Como resultado se estimó la contribución en concepto de PMVI en casi 44 millones de pesos para el caso A y casi 56 millones de pesos para el caso B (ver cuadro 2). Respectivamente, esto representa el 9% y 19% del precio de venta total de los consorcios urbanísticos analizados (ver gráfico 1).

Gráfico 1. Estructura de precios del proceso de urbanización



Fuente: elaboración propia en base a datos de Municipio A y B, primer semestre de 2023.

Una vez estimada y sustraída la contribución por PMVI (en los términos de los artículos 46 a 50 de la ley 14.449), metodológicamente determinó la valorización remanente ($V_r = V - PMVI$), correspondiéndole -según la cuota de aporte al consorcio- 62 millones de pesos al sector privado y 39 al municipio en el caso A, y 115 pesos al sector privado y 15 al municipio en el caso B (ver cuadro 3).

Finalmente, en los términos establecidos en el artículo 55 y 56 de la ley 14.449, se procedió al reparto global del valor de unidades inmobiliarias que surgieron de ambos consorcios (cuadro 3). A nivel metodológico, el reparto del valor de la unidades inmobiliarias resultantes para los actores partícipes del consorcio, se corresponde con la agregación del aporte y la inversión que cada actor realizó al proceso de urbanización, más la cuotaparte de la valorización, una vez sustraída la PMVI.

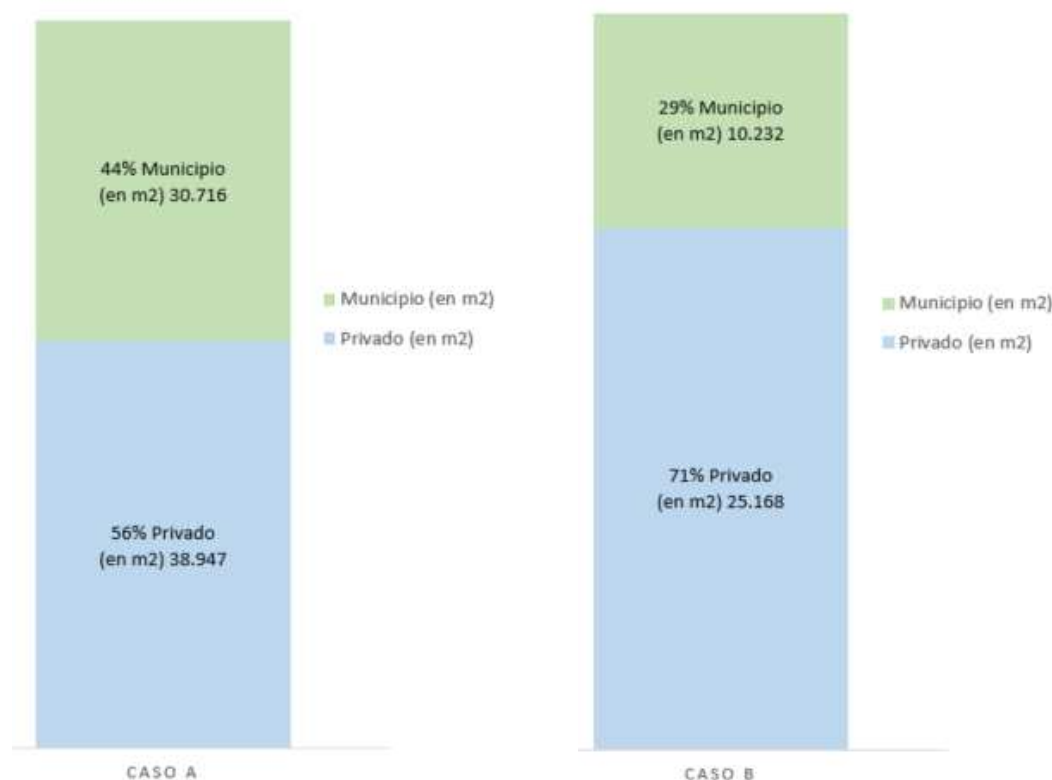
Cuadro 3. Reparto de valorización y unidades en el proceso de urbanización

	Consortio A	Consortio B
REPARTO VALORIZACION REMANENTE AL INTERIOR DEL CONSORCIO		
Valorización remanente ($V_r = V - PMVI$)	\$101.859.889	\$130.574.880
Coeficiente de aporte al consorcio	Privado 0,614	Privado 0,881
	Municipio 0,386	Municipio 0,119
Reparto valorización remanente	Privado \$ 62.541.972	Privado \$ 115.036.469
	Municipio \$39.317.917	Municipio \$ 15.538.411
REPARTO VALOR DE VENTAS Y M2 VENDIBLES URBANIZADOS		
Valor ventas (Vv)	Privado \$ 272.878.689	Privado \$ 206.123.462
	Municipio \$ 215.203.381	Municipio \$ 83.802.538
	TOTAL \$ 488.082.070	TOTAL \$ 289.926.000
Superficie vendible	Privado 38.947 m2	Privado 25.168 m2
	Municipio 30.716 m2	Municipio 10.232 m2
	TOTAL 69.663 m2	TOTAL 35.400 m2

Fuente: elaboración propia en base a datos de Municipio A y B, primer semestre de 2023.

En el caso A, se calculó que al sector privado le corresponden 38.947 m2 de la superficie neta vendible (casi 273 millones de pesos) y al sector público 30.716 m2 (215 millones de pesos). En el caso B, al sector privado le corresponde 25.168 m2 de la superficie neta vendible (206 millones de pesos) y al sector público 10.232 m2 (83 millones de pesos). En el gráfico 2, se observa el reparto de la superficie neta vendible, la cual alcanza para el municipio el 44% en el caso A y el 29% en el caso B.

Gráfico 2. Reparto de superficie neta vendible



Fuente: elaboración propia en base a datos de Municipio A y B, primer semestre de 2023.

Como conclusión se observan significativos contrastes en el proceso de valorización del suelo en los casos analizados. En el caso A, la valorización neta potencial es 4 veces menor que en el caso B, aspecto que se explica por el efecto la localización del predio de origen en un área complementaria en franco proceso de expansión y un mayor precios inicial del suelo (3.020 \$/m² urbanizable vendible en el caso A versus 1.864 \$/m² en caso B).

Paradójicamente, el municipio A tuvo un compromiso mayor en la inversión en infraestructura que el municipio B (1.898 \$/m² a urbanizar vendible en el caso A contra 348 \$/m² en el caso B), pero la diferencia entre el precios del suelo inicial y final más la incidencia de la contribución por PMVI, se traduce en precios relativo muy disímiles en la incorporación de suelo urbanizado al patrimonio municipal. Es decir, en el caso A, por cada m² de suelo urbanizado a incorporar al patrimonio municipal el sector público invirtió 4.305 \$/m² contra 1.202 \$/m² en el caso B.

Por último y a pesar de los contrastes analizados, el ejercicio realizado muestra que en ambos casos los municipios que asumen un rol proactivo en el proceso de urbanización pueden -de modo indirecto o directo- capitalizar renta del suelo. En las operaciones urbanísticas aquí analizadas se mostraron dos vías: la fiscal, estuvo representada en la contribución por participación municipal en la valorización inmobiliaria; la promoción urbana mixta, fue expresada en la inversión pública en la infraestructura que le permitió a los municipios asociarse a los consorcios urbanísticos y capitalizar renta en como agente inmobiliario.

BIBLIOGRAFÍA:

Baer, L. (2013). Principios de economía urbana y mercados de suelo. En D. Erba (Ed.), *Definición de políticas de suelo urbano en América Latina: teoría e práctica* (pp. 221-241). Viçosa, MG: Lincoln Institute of Land Policy.

Baer, L.; Cuenya, B, et al (2016). La captura de plusvalías en Argentina. En AAVV. *Expandiendo el uso de la valorización del suelo*. Washington: BID.

Baer, L. y Del Río, J.P. (2021). Política urbana neoliberal y gestión de suelo en la RMBA en la década del 10: legislación urbana, subasta de inmuebles públicos y acceso al hábitat digno. *Punto Sur*, (4), 164-184.

Bustos, W. (2016). Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. Su implementación en los partidos de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Los Polvorines: Observatorio del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento.

CELS (2017). Ley de Acceso Justo al Hábitat. Guía para su aplicación. Buenos Aires: Centros de Estudios Legales y Sociales.

Del Río, J.P., y González, P. (2019). Implementación del Programa Lotes con Servicios en el marco de Ley de Acceso Justo al Hábitat, provincia de Buenos Aires. *Derecho y Ciencias Sociales*, 21, 37-59.

DPAJH (2017). Programa Lotes con Servicios. Dirección Provincial de Acceso Justo al Hábitat. Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda. Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Provincia de Buenos Aires.

Jaramillo, S. (2009). *Hacia una teoría de la renta urbana*. Bogotá: Universidad de los Andes, CEDES.

LINTA (2020) Evaluación de la implementación del Programa de Lotes con Sercicios, Ley 14.449. La Plata: Laboratorio e Investigaciones del Territorio y el Ambiente (LINTA), Comisión de Investigaciones Científicas.

Morales Schechinger, C. (2005). Algunas reflexiones sobre el mercado de suelo urbano. Material del Curso de Especialización en Mercado y Políticas de Suelo. LILP-UNC. Bogotá.

Pirez, P. (2016). La heterogeneidad en la producción de la urbanización y los servicios urbanos en América Latina. *Territorio*, 34, 87-112.

Reese, E. (2006). La situación actual de la gestión urbana y la agenda de las ciudades argentinas. *Medio Ambiente y Urbanización*, 65(1), 3-21.

Scatolini, L., Duarte, J.I. y Hultton, T. (2019) *Hábitat. Un desafío de todos*. La Plata: UNLP.

Smolka, M. y Mullahy, L. (2010). Declaración de Buenos Aires. En: Smolka, M.O. y Mullahy, L. (Eds.). *Perspectivas Urbanas*. Cambridge, Massachusetts: LILP.

Walters, L. (2016). Leveraging land: land-based finance for local governments. UN-Habitat - GTLN.